

[별표2]

직장운동경기부 표준계약서(위·수탁계약서)

[직장운동경기부 운영 단체]

(이하 "위탁자"라 한다)

[와, 과]

[선수]

(이하 "선수" 이라 한다) [는, 은]

각종대회, 훈련 참가 및 기타 영리활동 등 업무에 관하여 아래와 같이 업무 위·수탁 계약(이하 '본 계약' 이라 한다)¹⁾을 체결하고 상호 신의 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행할 것을 약정한다.

제1조(목적) 본 계약은 위탁자가 각종대회, 훈련 참가 및 기타 영리활동 등의 업무를 수행하는 것을 수탁자에게 위탁하고, 수탁자는 이를 수탁 받아 그 업무를 성실히 수행하는데 필요한 기본적 사항과 절차를 정하여, 위탁자와 수탁자 간 상호 이익과 발전을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 위탁자는 「국민체육진흥법」 제2조에 의거하여 전문체육 선수로 구성된 직장의 운동부로서, 대한체육회 「경기인 등록규정」 제2조제13호에 따라 전문선수 및 지도자와 금전 지급 계약관계를 맺고 있는 운동경기부를 말한다.
② 수탁자는 대한체육회 회원종목단체에 전문선수로 등록한 자로 위탁자와 위·수탁계약 관계를 맺고 있는 자를 말한다.

제3조(위·수탁 계약 기간) ① 본 계약의 기간은 0000년 00월 00일부터 0000년 00월 00일까지로 한다.
② 제1항에도 불구하고 수탁자가 위탁자로부터 수탁 받은 업무 일부가 계약기간까지 완료되지 아니하는 경우, 그 계약기간은 위·수탁 업무가 종료될 때까지로 한다.

제4조(위·수탁 업무 범위) ① 수탁자는 본 계약이 정하는 바에 따라 위탁자의

1) 본 계약은 직장운동경기부를 운영하고 있는 단체와 선수간의 계약사항을 정한 것으로, 계약서 상 "직장운동경기부"는 실제 그 직장운동경기부를 운영하고 있는 단체를 의미한다.

위·수탁 범위에 대하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 위탁자와 약정한 각종 직장운동경기부 대회참가
 2. 위탁자와 약정한 훈련참가
 3. 위탁자와 약정한 광고 및 미디어 출연 등 영리활동
 4. 위탁자와 약정한 위탁자 운영의 부대활동(단, 직장운동경기부 관련 광고 및 홍보 활동, 사회봉사 및 공익 협찬, 팬서비스 활동, 시상식 등 제1호 및 2호와 밀접하게 관련된 것으로 한정한다.)
- ② 위탁자가 위탁한 업무에 대하여 수탁자는 그 목적과 취지에 따라 자율적으로 자신의 책임 하에 신의로서 수탁업무를 성실히 이행하여야 한다.
- ③ 본 위·수탁업무 수행을 위해 위탁자와 수탁자 상호간 업무 협의를 할 수 있다.
- ④ 제1항의 규정에도 불구하고 구체적인 위·수탁범위는 본 계약의 원활한 진행을 위하여 위탁자와 수탁자 상호간 업무 협의를 하여 부속 합의서에서 달리 정할 수 있다.

제5조(적용배제) 위탁자는 수탁자에게 위탁자의 취업규칙, 인사규정 등 복무관련 제 규정을 적용하지 아니한다.

제6조(수수료 지급 등) ① 본 계약에 대한 수수료(용역대금)는 1시간 00원, 1일 00원으로 한다.

- ② 제1항의 수수료는 용역 완성여부를 검수한 후 매월 0일에 지급한다. 다만, 수탁자의 요청이 있는 경우 위탁자가 정하는 기일에 기성부분에 대한 정산을 실시할 수 있다.
- ③ 수탁자는 위탁자가 지급하여야 할 수수료에 대해 청구서를 작성하여 매월 0일에 위탁자에게 청구한다.
- ④ 제1항의 수수료는 위·수탁업무 수행과 관련된 모든 제 경비를 포함한 금액이며, 수탁자는 모든 시간과 노력을 기울여 수탁한 업무를 성실히 수행하여야 한다.
- ⑤ 수탁자는 위탁자에게 위·수탁 업무의 종료에 따라 그 명칭 여하를 불문하고 퇴직금, 보상금, 위로금 등 일체의 금전 지급을 요구할 수 없다. 단 대회 참가활동으로 인한 상금은 그 지급이 절차상의 문제로 지체되는 경우, 위·수탁 업무 종료 이후에 지급 할 수 있다.

제7조(대회참가활동으로 인한 상금) ① 위·수탁 업무 수행으로 수탁자가 대회에 참가하여 상금을 수령하는 경우 대회 주최자가 정한 상금의 분배 기준을 따른다.

② 제1항과 달리 대회 주최자가 상금의 분배에 대하여 정하고 있지 아니한 경우, 위탁자는 상금 수령액 총액 중 [별지] 에서 합의한 비율에 따른 금원을 수탁자에게 상금으로 지급한다. 다만, 상금을 수령해야 할 수탁자가 다수인 경우, 이들 사이의 분배비율은 위탁자와 수탁자들 간 합의를 통해 별도로 정한다.

제8조(영리활동으로 인한 수익) 수탁자가 영리활동 참가로 인하여 위탁자가 수익을 얻는 경우, 위탁자와 수탁자는 그 수익에 대하여 분배여부 및 분배비율에 관하여 별도로 합의하여 결정한다.

제9조(위탁자와 수탁자의 지위 등) ① 위탁자와 수탁자는 위·수탁 업무의 효율적이고 충실한 진행을 위하여 제반 사항에 대해 상호 협력한다.

② 위탁자는 수탁자가 위·수탁업무를 수행하는 데 있어 필요한 환경과 관리 부분에 적극 협력한다.

③ 수탁자는 자율적으로 위·수탁업무를 수행하되, 위탁자의 협조 요청사항에 적극 협력한다.

④ 위탁자는 수탁자에게 제4조제1항 각 호의 업무활동을 성실히 이행할 것을 요구할 수 있다.

⑤ 위탁자와 수탁자는 위·수탁업무 수행 장소 및 그 시간 등에 있어 상호 협의할 수 있다.

제10조(금지사항 및 책임) ① 수탁자는 다음 각 호의 행위를 해서는 아니 된다.

1. 국민체육진흥법 제2조 제10호 및 문화체육관광부 고시에서 지정하는 금지약물 복용, 승부조작, 심판매수, 부정참가 등 스포츠의 공정성을 훼손하는 행위
2. 금품수수, 횡령 배임, 회계부정, 직무태만, 음주운전, 음주소란 행위, 불법도박 등 각종 비위 행위
3. 동료 선수의 자유를 침해하는 행위

4. 동료 선수에게 폭력·성폭력 등의 가해를 행하는 행위
 5. 위탁자 또는 타 직장운동경기부의 명예를 훼손하는 행위
 6. 대한체육회, 시도체육회, 회원종목단체에서 규정하고 있는 각종 위반 행위 등
- ② 수탁자는 자신의 역량을 최대한 발휘하여 수탁업무를 수행하여야 하며, 계약기간 중 위탁자와 협의되지 않는 업무활동을 하여서는 아니 된다.
 - ③ 수탁자는 정당한 사유 없이 수탁 업무를 중단하여서는 아니 된다.
 - ④ 수탁자는 계약된 위·수탁업무를 제3자에게 대행하게 할 수 없다.
 - ⑤ 수탁자는 계약기간 중 위탁자의 사전 동의 없이는 제3자와 본 계약과 동일하거나 유사한 계약을 체결하거나 논의하는 등 본 계약을 부당하게 파기 또는 침해하는 행위를 하여서는 아니 된다. 또한 위탁자 내 다른 선수들의 계약을 알선하거나 대행해서는 아니 된다.
 - ⑥ 위탁자는 수탁자에게 위탁한 업무 외 각종 지시 및 관리 등을 하지 아니하며, 수탁자가 자신의 책임 하에 추진하는 업무에 대해 관여하지 않는다.
 - ⑦ 수탁자는 위탁자가 수탁자에게 지급한 단체복을 착용 또는 사용을 지시받은 경우 단체복을 착용 또는 사용하여야 한다. 단, 상호 간의 협의를 통해 착용 또는 사용하지 않을 수 있다.
 - ⑧ 위탁자는 수탁자가 직장운동경기부(그 소속 임직원을 포함한다) 또는 다른 선수로부터 성폭력, 성희롱, 그 밖에 성적인 범죄를 당한 경우 계약을 해지하지 않고 그 내용을 스포츠윤리센터에 신고하여 분쟁을 해결할 수 있다.
 - ⑨ 수탁자는 제10조 사항을 위반하여 위·수탁업무를 성실히 수행하지 않음으로 인하여 발생하는 손해에 대해 위탁자에게 민형사상의 책임을 져야 한다.
 - ⑩ 위탁자는 수탁자의 사생활의 자유를 부당하게 침해해서는 아니되며, 수탁자의 국적, 성별, 종교, 장애 등을 이유로 하여 합리적인 사유 없이 업무수행 환경이나 조건을 차별하거나 그 밖의 불리한 조치를 하지 않는다.
 - ⑪ 위탁자는 폭언, 폭행, 성희롱 등으로 인한 피해가 발생하지 않도록 직장운동경기부(그 소속 임직원을 포함한다)에 사전 고지 등 예방활동을 하여야 한다.
 - ⑫ 위탁자는 수탁자가 직장운동경기부(그 소속 임직원을 포함한다)로부터 폭언, 폭행, 성희롱 등의 피해를 입은 경우 수탁자의 의사를 고려하여 일정 조정 등 수탁자에게 필요한 보호 조치를 하여야 한다.

제11조(비용의 부담 등) ① 수탁자는 위·수탁업무 수행에 필요한 비용을 부담하여야 한다. 다만, 자산성격의 훈련 및 대회 참가 등에 소요되는 제반 비용은 상호 협의하여 위탁자가 부담하거나 유상 또는 무상으로 임대(대여)할 수 있다.
② 위탁수수료, 대회 활동으로 인한 상금 혹은 영리활동에 대한 금품 소득에 대하여 세금을 각자 부담한다.

제12조(지식재산권 등) ① 위탁자는 계약기간 중 수탁자의 본명, 사진, 초상, 필적 그 밖에 수탁자의 동일성(identity)을 나타내는 일체의 것을 사용하여 작성한 저작물, 상표 및 디자인 등 지식재산을 위탁자의 이름으로 등록하거나 수탁자의 선수활동 또는 위탁자의 업무와 관련하여 이용(제3자에 대한 라이선스 포함)할 수 있는 독점적인 권리를 갖는다. 다만 위탁자와 수탁자는 별도 합의를 통하여 계약기간 동안 지식재산권의 귀속 주체를 추가하거나 변경할 수 있다.
② 위탁자는 계약기간이 종료된 이후에는 제1항에 따른 모든 권리를 수탁자에게 이전하여야 한다. 다만 위탁자가 지식재산권의 생성에 상당한 비용을 투자하는 등 특별한 기여를 한 경우, 수탁자와 합의를 통해 계약 종료 후에도 수탁자로부터 동의를 받은 방법 및 조건의 범위 내에서 위탁자가 지식재산을 사용할 수 있도록 한다.
③ 위탁자는 제1항 및 제2항의 권리를 행사함에 있어 수탁자의 명예나 기타 수탁자의 인격권이 훼손되는 방식으로 행사하여서는 아니 된다.

제13조(계약내용의 변경) ① 본 계약내용 중 일부를 변경할 필요가 있는 경우에는 위탁자와 수탁자는 서면합의에 의하여 변경할 수 있으며, 그 서면합의에서 달리 정함이 없는 한, 변경된 사항은 그 다음 날부터 효력을 가진다.
② 변경된 계약서는 변경 성립 및 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, 위탁자와 수탁자가 서명 날인 후 각 1부씩 보관한다.

제14조(권리 등의 양도) ① 위탁자는 권리 등의 양도 사유가 발생한 경우 수탁자에게 해당 사실을 고지하고, 수탁자와 합의를 거쳐(또는 수탁자의 동의를 받아) 본 계약상 권리 또는 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도할 수 있다. 일부 양도에는 선수와의 권리의무관계는 양도인에게 여전히 귀속하는 임대를 포함한다.

② 제1항의 규정에 따른 양도시 수탁자가 이에 대하여 동의를 하지 아니하는 경우 수탁자는 본 계약을 해지할 수 있다.

제15조(계약의 해지) ① 수탁자는 본 계약 제3조에서 정한 위·수탁계약 기간이 도래하기 1개월 전까지 위탁자에게 재계약을 신청하고, 위탁자는 이를 결정하여 수탁자에게 서면 통보한다. 위탁자의 서면 통보가 없을 경우 수탁자는 본 계약 제3조에서 정한 위·수탁계약 기간이 만료와 동시에 본 계약은 해지된 것으로 본다.

② 수탁자가 다음 각 호에 해당하는 행위로 인하여 위탁자에게 시정요구를 받았음에도 불구하고 위탁자의 시정요구 기간 내 시정요구 사항을 시정하지 않을 경우, 제3조에서 정한 기간에도 불구하고 별도의 최고 절차 없이 본 계약은 해지 될 수 있다.

1. 수탁자가 본 계약상의 의무를 심각하게 위반하거나 법규를 위반한 경우
2. 수탁자가 불성실한 업무수행으로 인하여 위·수탁업무의 원활한 수행을 기대하기 곤란한 경우
3. 수탁자가 위·수탁업무 수행 중 위법 부당한 행위로 위탁자나 제3자에게 손해를 가한 경우
4. 수탁자가 위법 행위 등으로 인하여 위탁자 또는 제3자의 명예 및 신용을 손상시키는 행위를 한 경우

③ 위탁자(그 소속 임직원을 포함한다) 또는 수탁자가 상대방에게 관련 법률에 따른 성희롱, 성폭력 범죄를 저지른 경우 수탁자의 원에 의하여 계약을 해지할 수 있다.

④ 수탁자가 본 계약을 해지하고자 하는 경우 계약 종료 1개월 전에 위탁자에게 서면으로 통보해야 하며, 통보 불이행으로 인해 위탁자에게 손실이 발생한 경우 수탁자는 이를 배상하여야 한다.

제16조(손해배상) ① 제15조의 계약의 해지는 손해배상에 영향을 미치지 아니한다.

② 위탁자 또는 수탁자가 본인의 책임 있는 사유로 상대방 또는 제3자에게 손

해를 발생시킨 경우 그 손해를 배상하여야 한다.

③ 제2항에 따라 수탁자가 본인의 책임 있는 사유로 제3자에게 손해를 발생시켰음에도 위탁자가 제3자에게 손해를 배상한 경우 위탁자는 수탁자에게 구상을 청구할 수 있다.

제17조(불가항력에 따른 계약종료) 수탁자는 자신에게 책임 없는 사유로 명백히 활동을 계속하기 어려운 사정이 발생한 경우나 객관적으로 불가항력적인 사정에 의해 본 계약의 목적 달성이 불가능하다고 사회통념상 인정되는 경우 본 계약을 해지할 수 있다.

제18조(비밀유지) 위탁자와 수탁자는 본 계약의 내용 및 본 계약과 관련하여 알게 된 상대방의 업무상의 비밀을 제3자에게 누설해서는 아니 된다. 이 비밀유지 의무는 계약기간 종료 후에도 유지된다.

제19조(종합소득신고 등) ① 수탁자는 당해연도 소득에 대하여 익년도 5월말까지 종합소득신고를 하여야 한다.

② 수탁자는 자신의 책임과 비용으로 국민연금, 건강보험 등에 가입하여야 한다.

제20조(효력의 발생) 본 계약서의 효력은 계약일로부터 발생한다.

제21조(협의 및 조정) 본 계약에서 정하지 아니한 사항과 이의가 발생한 경우에는 관계법령 및 일반적인 원칙에 준하여 서로 협의하여 조정한다.

제22조(분쟁해결 및 소송관할) ① 본 계약에서 발생하는 모든 분쟁은 위탁자와 수탁자가 상호 자율적으로 해결하도록 노력한다.

② 제1항에 따라 분쟁이 해결되지 아니하는 경우 다음의 방법을 통하여 분쟁을 해결할 수 있다.

1. 중재법에 의하여 설치된 대한상사중재원의 중재(仲裁)
2. 민사소송법 등에 따른 법원에서의 소송(訴訟)

③ 위·수탁계약에서 발생하는 문제에 관한 분쟁, 제2항제2호에 규정된 소송은 민사소송법에 따른 관할법원에서 처리한다.

제23조(부속 합의) ① 위탁자와 수탁자는 본 계약의 내용을 보충하거나, 본 계약에서 정하지 아니한 사항을 규정하기 위하여 부속합의서를 작성할 수 있다.
 ② 제13조에 따른 계약내용 변경 및 제1항에 따른 부속 합의는 본 계약의 내용과 배치되거나 위반되지 않는 범위로 한정한다.

본 계약을 증명하기 위해 계약서 2부를 작성하고,
 위탁자와 수탁자는 상기 계약조항을 확인하고,
 상호 서명 날인 후 각 1부씩 보관한다.

0000년 00월 00일

직장운동경기부 운영단체(위탁자)	
주소	
회사명	
대표자	(인)

선수(수탁자)	
주소	
생년월일	
성명	(인)

< 첨 부 >

1. 부속 합의서

[별지]

1. 대회의 상금은 실업팀과 선수가 각각 실업팀 00 %, 선수 00% 비율로 분배하기로 한다.